

一、监护人责任纠纷

1. 委托监护下无限制民事行为能力人出现死伤时，各方责任的厘定 1
——温某、丁某诉李某等侵权责任案
- 2.“ 监守自盗” 的侵权责任认定 10
——张某1诉张某3侵权责任案

二、网络侵权责任纠纷

3. 工作微信账号权属的司法判断以及侵权认定 15
——某科技公司诉刘某网络侵害虚拟财产案
4. 使用单位抖音号带货以及以个人名义对外签订合同的行为认定 18
——某职业培训学校诉尉某网络侵害虚拟财产案
5. 支付平台承担用户平台投资损失的范围与边界 23
——汤某诉某电子支付公司网络侵权责任案
- 6.“ 网络大V” 侵犯竞争对手名誉权的行为认定 29
——甲科技公司诉郝某等网络侵权责任案
7. 网络服务提供者处理已公开个人信息的合法性审查及责任判定 35
——张某诉某信息公司等网络侵权责任案

2 中国法院2025年度案例·侵权赔偿纠纷

8. 用户为追求主播在直播平台打赏，主播无过错的不承担侵权责任 40
——姜某诉何某、某科技公司侵权责任案

三、违反安全保障义务责任纠纷

9. 存在劳动收入的退休人员在侵权责任纠纷中可以主张误工费 45
——文某诉某生态农业公司侵权责任案

10. 机械车库取车造成损害的赔偿责任认定与纠纷化解 49
——赵某诉某物业公司等财产损害赔偿案

11. 经营场所的公用设施不符合安全要求造成损害，不具有相应危
险控制能力的经营者不应承担侵权责任 57
——佟某诉某超市等侵权责任案

12. 网约车平台的安全保障义务 62
——张某诉周某、某出行公司生命权、身体权、健康权案

13. 物业公司安全保障义务的认定标准 67
——吴某、陈某诉某物业公司等生命权、身体权、健康权案

14. 醉酒未成年人入住酒店后因醉酒呕吐导致窒息死亡的酒店经营
者责任认定 73
——廖某等诉某酒店等生命权、身体权、健康权案

15. 被监护人存在特殊体质情形下游泳溺亡监护人与游泳馆经营者
之间责任认定 79
——罗某、陈甲诉某游泳公司违反安全保障义务责任案

四 、教育机构责任纠纷

16. 学生在校期间受到损害的，教育机构举证责任的认定规则.....84
——何某诉某保险公司、某学校教育机构责任案

17. 校方未尽管理职责致使学生擅自离校后在校外发生人身损害后
果的校方责任险赔付认定问题.....89
—— 祁小某诉某小学、某保险公司教育机构责任案

五 、产品责任纠纷

18. 新购车辆自燃烧毁，车辆经营者应对车辆瑕疵情况承担相应的
举证责任.....95
——廖某、某物流公司诉某汽车公司、某销售公司产品责任案

19. 产品是否存在缺陷的举证责任分配..... 99
——王某诉某工程公司、匡某产品责任案

20. 燃气事故中产品责任条款的适用和损害赔偿责任的认定标准 106
——某火锅店诉某燃气公司等财产损害赔偿案

21. 生产者和销售者对因产品缺陷造成损害承担连带责任111
——杨某诉顾某等健康权案

22.“ 明知” 不符合食品安全标准的食品而销售的认定 118
——龙某诉某商务公司产品销售者责任案

23. 合意购买过期阿胶不应适用十倍惩罚性赔偿 124
——沈某诉于某产品责任案

4 中国法院2025年度案例·侵权赔偿纠纷

24. 履行他人应负的人身损害赔偿义务后可基于代为清偿规则向侵权人追偿 128
——某车辆装备公司诉某工程机械公司产品责任案

六、医疗损害责任纠纷

25. 篡改电子病历的审查与认定 133
——梁某甲等诉某医院医疗损害责任案

26. 未尸检导致无法鉴定医疗过错应否当然免除医方的损害赔偿责任 139
——黄某等诉甲医院、乙医院医疗损害责任案

27. 婴儿在分娩过程中受到医疗损害，对于精神损害抚慰金的法律适用及认定标准 147
——耿小某诉某医院医疗损害责任案

七、高度危险责任纠纷

28. 房屋因高危作业导致坍塌的责任认定及赔偿标准 152
——李某诉某交通建设公司财产损害赔偿案

八、饲养动物损害责任纠纷

29. 饲养动物损害责任的法律适用与责任划分 158
——董某诉张某饲养动物损害责任案

30. 饲养危险昆虫侵权案件中的责任分担 164
——钟甲、朱某诉谭某等饲养动物损害责任案

31. 未栓绳遛犬致人损害，饲养人、管理人承担赔偿责任 170
——王某诉唐某饲养动物损害责任案

九、建筑物和物件损害责任纠纷

32. 古树名木树池护墙倒塌致人损害的责任承担 175
—— 罗某诉林某等建筑物和物件损害责任案
33. 在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的
责任划分 184
——蒋某诉甲建设公司等侵权责任案
34. 车辆违规停放被坠物砸中的责任承担 190
——刘某诉周某、某物业公司侵权责任案
35. 构筑物倒塌侵权案件责任比例的划分 195
—— 许某诉沈某、黄某侵权责任案
36. 高层住宅公共排水管道溢水致损责任认定 201
—— 谢某1诉某物业公司、某置业公司财产损害赔偿案

十、触电人身损害责任纠纷

37. 高压触电人身损害赔偿的案由选择、责任主体及其责任分配 207
——杨某诉鲍某等触电人身损害责任案
38. 高压电致人损害的责任认定 213
—— 张某诉某供电局等触电人身损害责任案
39. 未成年人触电身亡侵权责任的认定 218
—— 韦某、岑某诉某车辆检测公司、某水电开发中心高度危险责任案

十一、义务帮工人受害责任纠纷

40. 义务帮工损害的责任划分应紧扣案件关键事实认定 223
——侯某诉某工业公司义务帮工人受害责任案

十二、防卫过当损害责任纠纷

41. 民事侵权责任中正当防卫是否超过必要限度的认定 228
——冯某诉沈某生命权、健康权、身体权案

十三、因申请财产保全损害责任纠纷

42. 保险公司对错误保全造成的损失应先行赔付 233
——史某诉甲幼儿园、某保险公司因申请财产保全损害责任案
43. 财产保全错误损害赔偿额的认定 237
——某科技开发公司诉黄某、某融资担保公司因申请财产保全损害责任案
44. 主观过错系判定申请错误重要参考基数 243
——某保险公司诉黄某甲等申请财产保全损害责任案
45. 因申请财产保全损害责任中归责原则的司法认定 248
——何某诉李某因申请财产保全损害责任案
46. 应以过错责任为原则审慎认定损失与保全行为之间的因果关系 253
——王某诉叶某因申请财产保全损害责任案
47. 申请财产保全错误的认定 257
——孙某诉某棉花交易市场、某保险公司申请财产保全损害责任案

48. 申请财产保全是否错误不能仅以裁判结果的胜负为判断依据	267
——李某1诉某家居公司、李某2因申请财产保全损害责任案	
49. 因故意和重大过失导致保全错误的应承担侵权责任	271
——某建筑公司诉陈某、某保险公司因申请财产保全损害责任案	
50. 因申请财产保全损害责任申请人主观过错的认定标准	276
——林某诉丁某因申请财产保全损害责任案	

十四、其他

51. 体育竞技运动中故意犯规致人损害排除自甘风险规则适用的认定因素	280
——陈某诉妥某生命权、身体权、健康权案	
52. 未成年人参加文体活动“自甘风险”的认定	284
——裴某诉某学校、祁某生命权、身体权、健康权案	
53. 出租房屋发生火灾事故的责任分担	289
——薛某诉某公司侵权责任案	
54. 擅自进入他人未开放仓库自行操作升降机导致机内堆放物倒塌被砸伤的责任划分	295
——刘某诉某超市侵权责任案	
55. 受害人特殊体质侵权案件的赔偿责任认定以及裁判思路构建	300
——蔡某诉赵某健康权案	
56. 物业的瑕疵管理行为未侵犯业主实际权利，业主无权诉请恢复原状	305
——黄某诉甲物业公司、甲物业宁波分公司侵权责任案	

